

AHMAD BIN ABD JA'AFAR
Lwn.
NOOR AZILA BINTI SAHADAN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Haji Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

19 Julai 2024 / 23 Muharram 1446H

Permohonan Semakan No. 2405-A0010-003-0058
Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Nuur Aminah binti Tolhah (Tetuan Shahir & Muhafiz)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- 1- Permohonan ini difailkan oleh Pemohon (Defendan) untuk menyemak keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 22/04/2024 dalam Kes Saman No. 2301-H0210-231-0071.
- 2- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa mahkamah meluluskan permohonan Responden menarik balik kes berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan memerintahkan Kes Saman No. 2301-H0210-231-0071 dibatalkan.

LATAR BELAKANG KES

3- Pemohon dan Responden (Plaintif) telah berkahwin pada 21/06/2008 dan dikurniakan dengan dua orang cahaya mata iaitu:

- i. Muhammad Harith Miqail (No. KP: 090531-02-0695)
- ii. Nur Kiesha Rania (No. KP: 160922-10-1514)

4- Pada 30/01/2023, Responden telah memfailkan kes tuntutan hadhanah melalui Saman No. 2301-H0210-231-0071 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

5- Kes tersebut telah ditetapkan untuk majlis sulh pada 21/03/2023. Walau bagaimanapun, majlis sulh telah gagal dan Mahkamah telah menetapkan 06/06/2023 untuk sebutan kali pertama di hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah.

6- Semasa sebutan kali pertama tersebut, Pemohon dan Responden hadir bersendirian. Pemohon telah menyatakan pendirian bahawa Pemohon tidak bersetuju dengan tuntutan Responden dan berhasrat untuk memfailkan pernyataan pembelaan. Pemohon telah memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balas pada 20/06/2023.

7- Responden tidak berhasrat memfailkan jawapan kepada pembelaan dan pembelaan kepada tuntutan balas. Mahkamah telah menetapkan tarikh pada 04/12/2023 untuk perbicaraan bagi keterangan utama Plaintif. Mahkamah juga telah mengarahkan Responden memfailkan Penyata Keterangan Plaintif dan Ikatan

Dokumen Plaintiff secara pentadbiran dan satu (1) salinan Penyata Keterangan Plaintiff dan Ikatan Dokumen Plaintiff diserahkan kepada Pemohon.

8- Selanjutnya, semasa prosiding perbicaraan pada 04/12/2023, YA Hakim Bicara telah meneliti Penyata Bertulis Plaintiff dan Ikatan Dokumen Plaintiff. Mahkamah telah mengarahkan Responden membuat pindaan terhadap penyata keterangan dan ikatan dokumen dengan lebih teratur dan difailkan sebulan sebelum perbicaraan pada 30/04/2024.

9- Selanjutnya tarikh perbicaraan pada 30/04/2024 telah diawalkan oleh Mahkamah pada 22/04/2024 berdasarkan notis yang telah dikeluarkan bertarikh 01/04/2024.

10- Pada 05/04/2024, Responden telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes.

11- Semasa sebutan kes pada 22/4/2024, Pemohon dan Responden tidak hadir dan Mahkamah telah meluluskan permohonan Responden untuk menarik balik kes dan memerintahkan kes induk hadhanah dibatalkan.

ALASAN PERMOHONAN

12- Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

12.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dengan membenarkan dan meluluskan tarik balik kes yang difailkan oleh Responden tanpa terlebih dahulu meneliti dan/atau mendapatkan pendirian pihak-pihak.

- 12.2 Pemohon tidak menerima notis Mahkamah berkaitan pindaan tarikh perbicaraan, menyebabkan Pemohon tidak hadir semasa prosiding kes pada 22/04/2024.
- 12.3 Notis penarikan balik kes yang difailkan oleh Responden tidak disampaikan kepada Pemohon.
- 12.4 Pemohon masih belum menarik balik tuntutan balas yang difailkan pada 20/06/2023.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

Isu 1: Sama ada permohonan ini menepati kriteria semakan.

13- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

14- Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**.

15- Seterusnya kami juga merujuk kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** berkaitan Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah mengenai kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui prosiding semakan.

16- Merujuk kepada Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 17/05/2024, kami berpuas hati bahawa prosiding semakan boleh dijalankan dengan mengambil kira bahawa alasan yang dihidkan oleh Pemohon adalah berkaitan keputusan YA Hakim Bicara telah dibuat dalam keadaan berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan dan ia selaras dengan Perkara 5 Arahkan Amalan No. 7 Tahun 2014. YA Hakim Bicara telah meluluskan notis penarikan balik kes dan membatalkan kes hadhanah tanpa penelitian yang cermat terhadap peruntukan seksyen 95(1) dan seksyen 122 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Isu 2: Sama ada Mahkamah telah terkhilaf apabila meluluskan notis penarikan balik kes dan memerintahkan kes induk hadhanah dibatalkan.

17- Bagi maksud tersebut kami telah memanggil rekod prosiding kes Saman No. 2301-H0210-231-0071. Berdasarkan penelitian, kami dapati YA Hakim Bicara telah meluluskan notis penarikan balik kes dan memerintahkan kes induk dibatalkan pada 22/04/2024 dalam keadaan kedua-dua pihak tidak hadir. Berikut adalah dapatan kami yang boleh dipecahkan kepada beberapa isu kecil—

17.1 Sama ada notis diawalkan perbicaraan telah disampaikan kepada Pemohon

- (i) Merujuk kepada fakta kes, kami dapati kedua-dua pihak telah hadir semasa prosiding perbicaraan pada 04/12/2023. Pada tarikh prosiding tersebut Mahkamah telah menangguhkan kes untuk keterangan Plaintiff pada 30/04/2024. Walau bagaimanapun tarikh

perbicaraan tersebut telah diawalkan pada 22/04/2024 atas alasan bahawa YA Hakim/Pendaftar terlibat dengan kursus.

- (ii) Pemohon mendakwa bahawa beliau tidak hadir pada tarikh pendengaran tersebut kerana tidak menerima notis diawalkan perbicaraan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah.
- (iii) Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, kami dapati Pendaftar telah berusaha membuat makluman mengenai tarikh tangguhan tersebut dengan menghubungi Pemohon melalui nombor telefon bimbit nombor 60132121468 pada 29/3/2024 jam 3.20 petang dan 01/04/2024 jam 8.50 pagi, namun Pemohon telah gagal dihubungi. Pendaftar juga telah menghantar pesanan ringkas melalui SMS ke nombor telefon bimbit Pemohon (60132121468) dan Responden (60133344966) pada 01/04/2024 jam 08:54:29. Notis tersebut juga telah diemelkan kepada Responden sahaja di alamat e-mel noorazilasahadan2@gmail.com.
- (iv) Oleh kerana Pemohon telah gagal dihubungi, Pendaftar telah mengeluarkan notis diawalkan perbicaraan untuk dihantar ke alamat pihak-pihak, walau bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada notis tersebut telah sempurna disampaikan kepada Pemohon atau tidak. Oleh yang demikian, kami berpuas hati bahawa tiada bukti yang menunjukkan bahawa penyampaian notis tersebut telah sempurna disampaikan kepada Pemohon.

17.2 Sama ada notis penarikan balik kes telah disampaikan kepada Pemohon

- (i) Pemohon menyatakan bahawa Responden telah memfailkan notis penarikan balik kes pada 05/04/2024 tanpa pengetahuan Pemohon. Berdasarkan peruntukan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, notis penarikan balik tuntutan melalui Borang MS 19 hendaklah disampaikan kepada Pemohon selaku Defendan dalam kes induk.
- (ii) Kami merujuk kepada peruntukan tersebut yang menyatakan seperti berikut—

Penarikan balik tuntutan

95. (1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu salinan notis itu kepada defendan

- (iii) Berdasarkan semakan yang telah dibuat, kami berpuas hati bahawa tidak ada rekod yang menunjukkan bahawa notis penarikan balik kes tersebut telah disampaikan kepada Pemohon.

17.3 Sama ada tuntutan balas Pemohon telah ditarik balik atau tidak

- (i) Pemohon menyatakan bahawa sehingga ke hari ini, Pemohon masih belum menarik balik tuntutan balas yang telah difailkan pada 20/06/2023 yang mana secara tidak langsung kes tuntutan

hadhanah tersebut telah berpindah pihak iaitu Pemohon menjadi Plaintiff manakala Responden menjadi Defendan. Dalam isu ini Pemohon merujuk peruntukan seksyen 122 Enakmen Tatacara Mal sebagai sandaran.

Tuntutan balas

122. Penggantungan, penarikan balik, pembatalan atau pembuangan tuntutan plaintiff tidak boleh menghalang suatu tuntutan balas didengar dan diputuskan

- (ii) Hasil penelitian yang telah dibuat, kami mengesahkan fakta bahawa Pemohon telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan balas pada 20/06/2023 dan Tuntutan Balas Pemohon tidak pernah ditarik balik. Ini menunjukkan bahawa YA Haim Bicara telah membatalkan kes hadhanah dalam keadaan tuntutan balas Pemohon belum didengar dan diputuskan. Peruntukan seksyen 122 tersebut dengan jelas memperuntukkan bahawa penarikan balik tuntutan Plaintiff tidak boleh menghalang suatu tuntutan balas didengar dan diputuskan. Oleh yang demikian, tindakan YA Hakim Bicara membatalkan kes induk dalam keadaan tuntutan balas masih belum didengar dan diputuskan merupakan satu kekhilafan.

17.4 Sama ada pertindihan kes wajar dirujuk kepada Jawatankuasa Naziran dan Pertindihan kes JKSM

- (i) Kami ingin menarik perhatian bahawa prosiding semakan lazimnya dijalankan dengan menyemak rekod prosiding kes tanpa

proses pendengaran daripada kedua-dua belah pihak melainkan jika diarahkan oleh Mahkamah.

- (ii) Kami dapati isu pertindihan yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah melibatkan fakta-fakta yang diluar daripada rekod prosiding kes yang disemak dan ia memerlukan pengesahan daripada kedua belah pihak. Pada hemat kami adalah lebih selamat permohonan berkaitan isu ini dibuat di hadapan YA Hakim Bicara supaya fakta-fakta yang berkaitan ditentukan oleh Mahkamah sebelum kedua-dua kes dirujuk kepada Jawatankuasa Naziran dan Pertindihan Kes JKSM.
- (iii) Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membenarkan penarikan balik kes dan membatalkan kes induk dalam keadaan notis penarikan balik kes tidak disampaikan kepada Pemohon dan tuntutan balas Pemohon masih belum didengar dan diputuskan oleh Mahkamah.

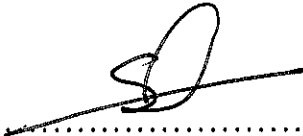
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta menyemak rekod prosiding kes, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon **DIBENARKAN**.

- 2) Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 22/04/2024 dalam kes Saman No. 2301-H0210-231-0071 DIBATALKAN.
- 3) Kes tersebut hendaklah diteruskan dengan prosiding untuk pendengaran notis penarikan balik kes.

Penghakiman diberikan oleh;

- 
1.
YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor